

1

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

דואר רשום

לכבוד
אבאייב אלברט ואירינה
אביטל 24
תל-אביב

תאריך : 02/07/96 סודר: 07-7616 מהנדס רישוי: טטרו מאיה
בקשה להיתר : 96-0713 תיק בנין : 4062-024/0 גוש/חלקה : 44 / 6135
מס איזור : 6 דרום מזרח כתובת הנכס : אביטל 24

הנדון : החלטת ועדה מקומית

פרוטוקול 2-0067 מספר החלטה 53 מיום 26.06.96
בתאריך 05.05.96 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

סגירת מרפסת בקומת הקרקע. אישור מצב קיים.

להלן החלטת ועדה מקומית

הועדה רשמה לפנייה את הבקשה להקלה לבניה במרחק של 1.2 מ' מגבול המגרש ותשוב ותדון בה כפוף לפרסומים ודיון בהתנגדויות ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.
* טפסים לפירסומים ניתן לקבל בחדר 107, בימים א, ג, ה, בשעות 08:00 - 11:00. ע"י חברת א.מ.ן.

בכבוד רב
מרכז הועדה

העתקים :
תיק בנין
מבקש הבקשה-אבאייב אלברט ואירינה אביטל 24 תל-אביב
עורך הבקשה-ברדז'יק צבי בית עובד 8 תל-אביב

עמוד מס' 209

פרוטוקול ועדה מקומית אביטל 24

בקשה מספר 96-0713 מ-05.05.96 הכנה 19.05.96
תיק בניה 4062-024 אזור רישוי: 6 - דרום מזרח
בקשת מידע 95-2401 שכונה: התקווה
תאריך מסירת מידע 11.02.96 סיווג: 24 - סגירת מרפסת
גוש 6135 חל' 44
שטח מגרש: 112.00 מ"ר
שימוש: מגורים

מ ב ק ש ה ב ק ש ה: אבאייב אלברט ואירינה
אביטל 24 תל-אביב

ע ו ר ד ה ב ק ש ה: ברדז'יק צבי
בית עובד 8 תל-אביב

תוכן ע"י עורך הבקשה
הבקשה: סגירת מרפסת בקומת הקרקע. אישור מצב קיים.

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין		חלקי שרות		שימושים עיקריים		קו מות
	%	שטח	%	שטח	מוצע	סה"כ שטח %	
	134.8	150.98		134.8	150.98	150.98	סה"כ
	134.8	150.98		134.8	150.98		סה"כ שטחים מותרים
							סה"כ סטיה
	134.8	150.98		134.8	150.98	150.98	סה"כ מעל הקרקע 3
							סה"כ מתחת לקרקע

ת.ב.ע. מאושרות: ג- , ע- 2215

זכויות בניה - הערות:
ע"י לס דני

זכויות בניה

=====

יעוד נוכחי - ללא יעוד

אחוזי בניה

=====

מרתף 60%

סה"כ על קרקעי 140%

צפיפות 1.1 יחידות למגרש.

קוי בניה

=====

לצד 3 מ' לאחור 5 מ'.

חבות הסדר מגרש בגין תכנית כל הגוש.

הערות לבקשה

=====

על החלקה ניתן לבנות בנין עד 3 קומות בשיעור כולל של 140% משטח החלקה כשתכסית הקרקע לא תעלה על 60%.
גודל מגרש מינימלי 100 מ"ר צפיפות הדיור תחושב לפי 10 יחידות דיור לדונם נטו.
קוי הבניה לצדדים 0 מ' לאחור 5 מ' ולחזית 0 מ'.
עפ"י תכנית "ע" ניתן לבנות מרתף בהיקף הבנין לשימוש דיירי הבנין.
סגירת המרפסת תהיה במסגרת אחוזי הבניה המפורטים מעלה.

תיאור מצב קיים:
ע"י עורך הבקשה

בנין מגורים בן 2 קומות.

הערות ע"י זילברמן חיים
הפיקוח:

מצב קיים מתאים למציאות, המבוקש בנוי.
קיימת תביעה משפטית על המבוקש.

הערות מהנדס ע"י טרו מאיר
רישוי:

על המגרש קיים בנין בן 2 קומות עבור 2 יח"ד. לא קיים היתר בניה של הבנין. על הגג קיים מחסן צמוד למעקה הגג בחזית הצפונית והמזרחית ללא היתר. בחזית הדרומית קיימות מדרגות חיצוניות (פתוחות) צמודות לבנין המובילות לקומה השניה ולגג הבנין (ולמחסן ששיך לדייר בקומה השניה).
הבנין בנוי בקוי הבנין: הקדמי לרחוב 1.25 מ', הצדדי-צפוני 0.65 מ', הצדדי-דרומי 0.80 מ' והאחורי 0.85 מ'.

הבקשה המוגשת הינה לאישור מצב קיים של שיחזור תקרה חלקית בעקבות צו מבנים מסוכנים וסגירת השטח מתחתיה בקירות. בקומת הקרקע בחזית צדדית-דרומית של הבנין, ללא תוספת שטח. הנכס רשום במושע. נעשה פרסום לפי תקנה 2-ב ולא התקבלו התנגדויות.
הבקשה תואמת תב"ע לענין השטח המותר לבניה והתכנית, אולם אינה תואמת לענין:

1. הצפיפות - קיימות 2 יח"ד במקום יח"ד אחת לפי תב"ע. לפי המסמכים הנמצאים בתיק הבנין, משנת 1977, בבנין היו 2 יח"ד.

2. קוי הבנין המותרים. הבנין בנוי מעבר לקוי הבנין הצדדיים (3 מ') והאחורי (5 מ') המותרים לפי תב"ע. אולם הועדה רשאית לקבוע קו בנין אחורי אחר בתנאים מסויימים. לפי מזכר ממח' המדידות בבנין לא חלו שינויים בקווי הבנין ובמס' הקומות לפני ואחרי 1981, פרט לגגון בצד הדרומי-מערבי בקומה השניה שנבנה אחרי 1981 (מעל הכניסה לדירת השכן בקומה השניה).
סגירת המרפסת המבוקשת נעשתה מעבר לקוי הבנין הצדדי 3 מ' המותר ב-1.2 מ', שבניגוד לתב"ע, אולם באותו



עמוד מס' 211

קו הבניין הקיים לפני 1981. ע"פ המציאות הקיימות בשכונת התקווה, שרוב הבניינים נבנו בחריגה מקו הבניין הצדדי והאחורי המותרים. לאחרונה החליטה הועדה המקומית לאשר חריגות מקו הבניין הצדדיים בין 0 מ' ל-3 מ' גם כהקלה כפוף לפרסומים ודיון בהתנגדויות אם תוגשנה.

יש לציין בשנים 1990-1991 הוגשו בקשות לוועדה מקומית לתוספת בניה ולשיפוצים, אולם הבקשות נדחו ע"י הועדה עקב אי-התאמה להוראות תב"ע לענין שטח הבניה וקו הבניין המותרים (לאחר חו"ד צוות מזרח).

בתאריך 12.6.96 התקבל מזכר ממדור מבנים מסוכנים שבשנת 1979 הוצא צו 3, בדבר מבנים מסוכנים, להריסת מרפסת בקומה שניה ותיקון חלק מתיקרה בקומת הקרקע. דרישות אלו לו בוצעו. בשנת 1989 ניתן צו על אותו נושא ע"י מהנדס העיר וכבר בשנת 1990 הבעלים ביצעו את הצו הקודם לתיקון תקרה (ע"י הריסת התקרה ובניה מחדש ובנית קירות בלוקים), אולם ללא היתר ועל הבניה הזו הוגשה תביעה משפטית. בתאריך 10.6.96 החליטה ועדת החריגים לא להמשיך בהליכים המשפטיים נגד הבונה וזאת מחוסר ענין לציבור.

העיר:

חו"ד מהנדס
ע"י טטרו מאיר

הועדה תרשום לפנייה את הבקשה להקלה לבניה במרחק של 1.2 מ' מגבול המגרש ותשוב ותדון בה כפוף לפרסומים ודיון בהתנגדויות ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

ה	ח	ל	ט	ה:	מס' 53	פר' ועדה מקומית מס' ישיבה 067	26.06.96
הועדה רשמה לפנייה את הבקשה להקלה לבניה במרחק של 1.2 מ' מגבול המגרש ותשוב ותדון בה כפוף לפרסומים ודיון בהתנגדויות ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.							